

DOCUMENTO 36 · TERCEROS Y PROVEEDORES DE IA

# Terceros y proveedores de IA

Decidir qué construir, comprar o aliar, y gestionar a los proveedores de IA con una exigencia proporcional a su criticidad

Fernando García · SEACHAD    Versión 0.1 (borrador de trabajo)    16-09-2026    Borrador para revisión

3

niveles de exigencia

4

factores de  
clasificación

6

etapas del ciclo del  
proveedor

16

cláusulas  
contractuales clave

---

## EN ESTE DOCUMENTO

- |                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>01</b> Objeto y alcance                        | <b>08</b> IA embebida en software ya contratado |
| <b>02</b> Principios                              | <b>09</b> Registro de proveedores               |
| <b>03</b> Construir, comprar o aliarse            | <b>10</b> Seguimiento e indicadores             |
| <b>04</b> Niveles de exigencia N1–N3              | <b>11</b> Roles                                 |
| <b>05</b> Ciclo de vida del proveedor             | <b>12</b> Herramientas y plantillas asociadas   |
| <b>06</b> Cláusulas contractuales clave           | <b>13</b> Documentos relacionados               |
| <b>07</b> Dependencia tecnológica y concentración | <b>14</b> Control de versiones                  |
- 

**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio,** con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

---

## 01

# Objeto y alcance

La mayor parte de la IA que usa una compañía depende de terceros: modelos de propósito general consumidos como servicio, plataformas en la nube, software con funciones de IA, integradores, proveedores de datos y componentes de código abierto. Este documento establece cómo se decide recurrir a un tercero, cómo se le exige en proporción a su criticidad, qué debe decir el contrato y cómo se vigilan la dependencia y la concentración.

## 1.1 Tipos de tercero

| Tipo                   | Ejemplos                                                                                              | Particularidad                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor de modelos   | Modelos de propósito general accesibles por interfaz de programación; modelos especializados.         | Cambios de versión frecuentes; uso de datos; concentración.                 |
| Plataforma             | Nube, plataformas de datos, de agentes o de despliegue de modelos.                                    | Dependencia arquitectónica; ubicación de datos.                             |
| Software con IA        | Aplicaciones de negocio con funciones de IA, contratadas específicamente o ya existentes (sección 8). | La IA llega por actualización; control limitado.                            |
| Integrador o consultor | Construcción, integración u operación por cuenta de la compañía.                                      | Conocimiento fuera de casa; propiedad de lo construido.                     |
| Proveedor de datos     | Datos de entrenamiento, enriquecimiento o referencia.                                                 | Licencias, calidad, base legal.                                             |
| Componentes abiertos   | Modelos con pesos abiertos, bibliotecas, conectores, servidores de herramientas.                      | Sin contrato: la exigencia recae en la verificación propia (SEG-09, AG-13). |
| Socio o alianza        | Desarrollo conjunto, explotación compartida, consorcios.                                              | Reparto de propiedad intelectual, datos y responsabilidades.                |

## 1.2 Normas de referencia

Consultadas en septiembre de 2026; deben verificarse en su versión vigente:

- [Reglamento \(UE\) 2024/1689](#) (Reglamento Europeo de IA), en particular las responsabilidades a lo largo de la cadena de valor (art. 25), las obligaciones de los responsables del despliegue (art. 26) y las de los proveedores de modelos de propósito general (art. 53). Modificado por el Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus digital sobre IA), publicado en el Diario Oficial el 24 de julio de 2026, que aplaza las obligaciones de los sistemas de alto riesgo del anexo III al 2 de diciembre de 2027 y las del anexo I al 2 de agosto de 2028.
- [Reglamento \(UE\) 2022/2554 \(DORA\)](#) , arts. 28 a 30 y su desarrollo: [Reglamento Delegado \(UE\) 2024/1773](#) (política sobre acuerdos contractuales para funciones críticas o importantes), [Reglamento de Ejecución \(UE\) 2024/2956](#) (registro de información) y [Reglamento Delegado \(UE\) 2025/532](#) (subcontratación).
- [Reglamento \(UE\) 2016/679 \(RGPD\)](#), art. 28 (encargados del tratamiento) y capítulo V (transferencias internacionales).
- **ISO/IEC 42001**, control A.10 del anexo A (relaciones con terceros y clientes).
- [Directiva \(UE\) 2022/2555 \(NIS2\)](#) en lo relativo a la seguridad de la cadena de suministro, según su transposición nacional.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico. El contenido contractual debe revisarse con asesoría jurídica cualificada. Los niveles de exigencia y las obligaciones descritas son orientativos: la responsabilidad de la clasificación regulatoria de los terceros y de los sistemas y del cumplimiento, incluida la regulación sectorial aplicable, es de la organización (documento 93, sección 11).

02

# Principios

| # | Principio                                             | Consecuencia                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | La responsabilidad no se externaliza                  | La compañía responde ante clientes, supervisores y consejo aunque el sistema sea de un tercero.    |
| 2 | Exigencia proporcional                                | La diligencia, el contrato y el seguimiento dependen del nivel N1–N3, no del importe del contrato. |
| 3 | Salir antes de entrar                                 | La estrategia de salida se diseña al seleccionar, no al terminar.                                  |
| 4 | Los datos de la compañía no entrenan a otros          | Salvo decisión expresa y documentada.                                                              |
| 5 | Ningún cambio de modelo sin saberlo                   | El proveedor informa de los cambios relevantes y la compañía los evalúa.                           |
| 6 | La concentración se gestiona en cartera               | La dependencia de un proveedor se mide en todos los sistemas, no solo en uno.                      |
| 7 | La IA que llega por actualización también se gobierna | Las funciones de IA de software ya contratado entran en el inventario y se evalúan.                |

03

# Construir, comprar o aliarse

## 3.1 Opciones

| Opción    | Qué significa                                                    | Cuándo tiene sentido                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Construir | Desarrollo propio, aunque use modelos o componentes de terceros. | Diferenciación competitiva, datos propios únicos, necesidad de control. |

| Opción         | Qué significa                                                                    | Cuándo tiene sentido                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comprar</b> | Producto o servicio de mercado con configuración limitada.                       | Función no diferencial, solución madura, prioridad de plazo.                       |
| <b>Adaptar</b> | Producto o modelo de mercado con ajuste, integración o extensión significativos. | Base madura con necesidades propias relevantes.                                    |
| <b>Aliarse</b> | Desarrollo o explotación conjunta con un tercero.                                | Capacidades o datos complementarios; reparto de riesgo en apuestas de Transformar. |

## 3.2 Criterios de decisión

| Criterio                      | Favorece construir                                  | Favorece comprar                              | Favorece aliarse                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Diferenciación</b>         | La capacidad es fuente de ventaja competitiva.      | Función estándar del sector.                  | Ventaja que ninguno logra por separado.    |
| <b>Datos</b>                  | Datos propios únicos y sensibles.                   | Los datos necesarios son genéricos.           | Datos complementarios de ambas partes.     |
| <b>Capacidad interna</b>      | Equipo capaz de construir y operar.                 | Sin capacidad ni intención de crearla.        | Capacidad parcial.                         |
| <b>Plazo</b>                  | Plazo compatible con desarrollo.                    | Urgencia.                                     | Plazo intermedio.                          |
| <b>Control y cumplimiento</b> | Necesidad de explicar, auditar y modificar a fondo. | El proveedor aporta cumplimiento verificable. | Reparto contractual claro de obligaciones. |
| <b>Coste total</b>            | Menor coste recurrente a escala.                    | Menor inversión inicial.                      | Inversión y riesgo compartidos.            |
| <b>Dependencia</b>            | Evitar dependencia en una función crítica.          | Dependencia aceptable y sustituible.          | Dependencia mutua equilibrada.             |
| <b>Propiedad intelectual</b>  | Necesidad de poseer el resultado.                   | No relevante.                                 | Reparto negociable.                        |

Reglas:

1. La decisión se documenta en la evaluación de viabilidad (P10) de la fase 3 con los criterios de la tabla y el coste total a tres años según las categorías del documento 42, incluido el **coste de salida**.
2. En iniciativas de **Optimizar**, comprar debería ser la opción de partida salvo razón documentada. En **Transformar**, la dependencia de un tercero en la capacidad diferencial debe justificarse ante el órgano que aprueba la apuesta.

3. **Construir sobre modelos de terceros no elimina la dependencia:** se aplica este documento al proveedor del modelo.
4. Si la compañía modifica sustancialmente un sistema de alto riesgo de un tercero, cambia su finalidad o lo comercializa con su nombre, puede pasar a ser **proveedor** a efectos del [Reglamento de IA](#) (art. 25.1), con las obligaciones correspondientes. Esta consecuencia se analiza antes de decidir adaptar.

## 04

# Niveles de exigencia N1–N3

## 4.1 Factores de clasificación

El nivel se determina para cada relación entre un proveedor y un servicio. Un mismo proveedor puede tener niveles distintos para servicios distintos. **El nivel es el más alto que resulte de cualquiera de los cuatro factores.**

| Factor                  | N1 · Estándar                                                         | N2 · Reforzado                                                                             | N3 · Crítico                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criticidad del servicio | Proceso interno cuya interrupción tendría impacto 1–2 (documento 33). | Proceso relevante con impacto 3; exposición directa a clientes; decisiones sobre personas. | Función crítica o importante (incluida la definición de <a href="#">DORA</a> cuando aplique); impacto 4–5; sistema de alto riesgo según el <a href="#">Reglamento de IA</a> . |
| Datos tratados          | Públicos o internos no sensibles.                                     | Datos personales o información confidencial.                                               | Categorías especiales de datos, datos personales a gran escala, secretos empresariales o información confidencial crítica.                                                    |
| Autonomía               | A0: el sistema del proveedor asiste.                                  | A1, o A2 sin efectos sobre terceros, dinero, datos personales ni producción.               | A2 o A3 con efectos sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción.                                                                                        |
| Sustituibilidad         | Sustituible en menos de 3 meses sin coste relevante.                  | Sustituible en 3 a 12 meses o con coste relevante.                                         | Más de 12 meses, coste superior al umbral de materialidad M o sin alternativa.                                                                                                |

Los plazos de sustituibilidad son orientativos y se aprueban en C2 (documento 13). El nivel se determina en la fase 3, se revisa en cada R6 y ante cualquier cambio del servicio, y se registra en T09.

## 4.2 Requisitos por nivel

| Requisito                | N1 · Estándar                                                             | N2 · Reforzado                                                                                          | N3 · Crítico                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diligencia debida</b> | Cuestionario básico; revisión de condiciones de servicio y de privacidad. | Cuestionario completo (4.3; P55); certificaciones e informes independientes; análisis de subencargados. | Todo lo de N2, más solvencia financiera, continuidad, subcontratación en cadena, referencias y verificación directa o por tercero.                                  |
| <b>Seguridad</b>         | Configuración de datos verificada (no entrenamiento, retención).          | Evaluación documental de seguridad de IA (SEG y AG aplicables).                                         | Evaluación técnica, pruebas adversarias propias o informes independientes recientes; derecho a pruebas.                                                             |
| <b>Contrato</b>          | Condiciones estándar revisadas con las cláusulas 1–4 de la sección 6.     | Anexo de IA y encargo de tratamiento con las cláusulas marcadas para N2.                                | Contrato negociado con todas las cláusulas; DORA art. 30.3 si soporta funciones críticas o importantes de una entidad financiera.                                   |
| <b>Aprobación</b>        | Responsable de producto con conformidad de compras.                       | Patrocinador con conformidad de riesgos y de protección de datos.                                       | Comité de IA con conformidad de riesgos, seguridad de la información, protección de datos y jurídico.                                                               |
| <b>Auditoría</b>         | No requerida.                                                             | Informes independientes anuales.                                                                        | Derecho de auditoría y acceso, directo o por tercero designado.                                                                                                     |
| <b>Seguimiento</b>       | Revisión anual.                                                           | Revisión semestral e indicadores de servicio.                                                           | Revisión trimestral, indicadores mensuales, reunión de gobierno de la relación.                                                                                     |
| <b>Salida</b>            | Exportación de datos garantizada.                                         | Plan de salida documentado.                                                                             | Plan de salida con alternativa identificada y ensayo o prueba documentada.                                                                                          |
| <b>Incidentes</b>        | Según condiciones del proveedor, verificadas.                             | Notificación sin dilación indebida con plazo compatible con las obligaciones propias.                   | Notificación en un plazo máximo acordado (orientativamente 24 horas o menos desde la detección) y cooperación en la respuesta y en las notificaciones regulatorias. |
| <b>Registro</b>          | T09.                                                                      | T09.                                                                                                    | T09 y, si aplica DORA, registro de información.                                                                                                                     |

Un proveedor N3 implica normalmente intensidad **Enterprise** en las iniciativas que lo usan (01 §9.2).

## 4.3 Contenido del cuestionario de diligencia debida

- 1. Identidad y solvencia:** grupo, país, antigüedad, situación financiera, seguros.

2. **Servicio y modelo:** modelos usados, propios o de terceros; versiones; política de cambios y retirada de versiones; documentación del modelo.
3. **Datos:** uso para entrenamiento o mejora; retención; ubicación; transferencias; cifrado; separación entre clientes; borrado.
4. **Subencargados y cadena de suministro:** lista, ubicación, funciones, política de cambios.
5. **Seguridad:** certificaciones, pruebas de intrusión, gestión de vulnerabilidades, protección frente a inyección de instrucciones, fuga y extracción, controles de agentes si los hay.
6. **Cumplimiento del Reglamento de IA:** rol del proveedor, clasificación, documentación técnica e instrucciones de uso, registros, supervisión humana, cooperación en incidentes, obligaciones como proveedor de modelos de propósito general si aplica.
7. **Protección de datos:** condición de encargado, medidas, apoyo a evaluaciones de impacto y a derechos de los interesados.
8. **Propiedad intelectual:** titularidad de resultados, licencias de datos de entrenamiento, indemnidad.
9. **Continuidad:** disponibilidad, planes de continuidad, pruebas, dependencia de terceros.
10. **Incidentes:** proceso, plazos de notificación, historial de incidentes relevantes.
11. **Salida:** formatos de exportación, asistencia, plazos, borrado certificado.
12. **Ética y uso responsable:** políticas de uso aceptable, gestión de sesgo, restricciones de uso.

## 05

# Ciclo de vida del proveedor

| Etapa                | Qué se hace                                                                                             | Evidencia                                             | Responsable                                       | Fase SEVEN-G |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1. Selección         | Decisión de construir, comprar o aliarse; requisitos; nivel N preliminar; alternativas comparadas.      | P10; requisitos; comparativa.                         | Responsable de producto con compras.              | 3            |
| 2. Diligencia debida | Cuestionario y verificación según nivel; evaluación de seguridad y protección de datos; riesgos RT-TER. | P14; P55; riesgos en P12.                             | Compras, seguridad, protección de datos, riesgos. | 3            |
| 3. Contrato          | Negociación con las cláusulas del nivel; aprobación.                                                    | Contrato (P56); lista de cláusulas verificada en P14. | Jurídico y compras.                               | 3-4          |

| Etapa          | Qué se hace                                                                                                              | Evidencia                                                | Responsable                                       | Fase SEVEN-G |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 4. Integración | Configuración segura (retención, no entrenamiento, regiones); identidades y permisos; registro; pruebas; plan de salida. | P15, P18; plan de salida.                                | Responsable técnico.                              | 4–5          |
| 5. Seguimiento | Indicadores de servicio, incidentes, cambios de modelo, subencargados, revisiones periódicas, reevaluación de nivel.     | T09; actas de revisión (P57 §5); P27.                    | Gestor de la relación y responsable de operación. | 6            |
| 6. Salida      | Activación del plan: transición, portabilidad, borrado certificado, revocación de accesos, lecciones.                    | Certificado de borrado y acta de cierre (P57 §8–9); P30. | Responsable técnico y jurídico.                   | 7            |

**Disparadores de reevaluación:** cambio de modelo o de versión principal; cambio de subencargados o de ubicación; incidente S1 o S2 imputable al proveedor; cambio de propiedad del proveedor; cambio de uso o de nivel de autonomía; nueva obligación regulatoria; deterioro de indicadores de servicio; aviso de retirada de un modelo.

## 06

# Cláusulas contractuales clave

**Sí** = debe figurar · **Rec.** = recomendada · **—** = no requerida. En N1 muchas cláusulas no son negociables: se verifican en las condiciones estándar y, si faltan, se registra el riesgo y quién lo acepta.

| # | Cláusula                                       | Qué debe asegurar                                                                                                                                                    | N1 | N2 | N3 |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1 | <b>Uso de datos para entrenamiento</b>         | Las entradas, contextos, resultados y datos de la compañía no se usan para entrenar ni mejorar modelos ni para otros fines, salvo autorización expresa y específica. | Sí | Sí | Sí |
| 2 | <b>Confidencialidad y tratamiento de datos</b> | Confidencialidad; encargo de tratamiento conforme al art. 28 del <a href="#">RGPD</a> cuando haya datos personales; retención limitada y borrado.                    | Sí | Sí | Sí |
| 3 | <b>Ubicación y transferencias</b>              | Regiones de tratamiento y almacenamiento; garantías del capítulo V del RGPD para transferencias internacionales; aviso previo de cambios.                            | Sí | Sí | Sí |
| 4 | <b>Seguridad</b>                               | Medidas mínimas, certificaciones mantenidas, gestión de vulnerabilidades, protección frente a amenazas específicas de IA.                                            | Sí | Sí | Sí |

| #  | Cláusula                                                       | Qué debe asegurar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N1   | N2   | N3 |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
| 5  | <b>Subencargados</b>                                           | Lista actualizada; autorización previa o derecho de oposición ante cambios; mismas obligaciones en cadena.                                                                                                                                                                                                                                 | Rec. | Sí   | Sí |
| 6  | <b>Propiedad intelectual y resultados</b>                      | Titularidad o derechos de uso de los resultados; indemnidad frente a reclamaciones por infracción derivadas del modelo o de sus datos de entrenamiento; propiedad de lo desarrollado a medida.                                                                                                                                             | Rec. | Sí   | Sí |
| 7  | <b>Notificación de incidentes</b>                              | Plazo máximo, contenido mínimo, cooperación en la investigación y en las notificaciones regulatorias de la compañía (documento 37).                                                                                                                                                                                                        | Rec. | Sí   | Sí |
| 8  | <b>Cambios de modelo</b>                                       | Preaviso de cambios de versión, comportamiento o retirada de modelos; posibilidad de fijar versiones durante un periodo; información suficiente para evaluar el cambio antes de su efecto.                                                                                                                                                 | Rec. | Sí   | Sí |
| 9  | <b>Niveles de servicio</b>                                     | Disponibilidad, latencia, soporte, penalizaciones y medición.                                                                                                                                                                                                                                                                              | —    | Sí   | Sí |
| 10 | <b>Registros y trazabilidad</b>                                | Acceso a los registros necesarios para supervisión, investigación y obligaciones regulatorias, con plazos de conservación.                                                                                                                                                                                                                 | —    | Sí   | Sí |
| 11 | <b>Auditoría y acceso</b>                                      | Derecho de auditoría, inspección y acceso de la compañía, de auditores designados y de los supervisores competentes.                                                                                                                                                                                                                       | —    | Rec. | Sí |
| 12 | <b>Obligaciones del Reglamento de IA en la cadena de valor</b> | Reparto de roles; entrega de documentación técnica e instrucciones de uso; información sobre capacidades y limitaciones; cooperación en supervisión humana, registros, vigilancia posterior a la comercialización e incidentes graves; acuerdo escrito del art. 25.4 cuando el tercero suministra componentes a un sistema de alto riesgo. | Rec. | Sí   | Sí |
| 13 | <b>Transparencia sobre funciones de IA</b>                     | Aviso previo de nuevas funciones de IA en el servicio; posibilidad de mantenerlas desactivadas hasta su evaluación.                                                                                                                                                                                                                        | Rec. | Sí   | Sí |
| 14 | <b>Continuidad</b>                                             | Planes de continuidad y recuperación probados, con información a la compañía de sus resultados.                                                                                                                                                                                                                                            | —    | Rec. | Sí |
| 15 | <b>Salida y transición</b>                                     | Periodo de transición, asistencia, exportación en formatos utilizables (datos, configuraciones, instrucciones, registros), borrado certificado, continuidad durante la transición.                                                                                                                                                         | Rec. | Sí   | Sí |
| 16 | <b>Terminación</b>                                             | Derecho a terminar por incumplimiento grave, cambio regulatorio, incumplimiento de seguridad, cambio de control o instrucción del supervisor.                                                                                                                                                                                              | Rec. | Sí   | Sí |

## 6.1 Obligaciones del Reglamento de IA en la cadena de valor

| Situación                                                                                                        | Qué implica para el contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La compañía despliega un sistema de alto riesgo de un proveedor                                                  | El proveedor debe entregar instrucciones de uso que permitan cumplir las obligaciones del responsable del despliegue (art. 26): uso conforme, supervisión humana, vigilancia, conservación de registros y comunicación de riesgos e incidentes graves al proveedor. El contrato asegura el acceso a esa información y la cooperación. |
| La compañía se convierte en proveedor (art. 25.1)                                                                | Por modificación sustancial, cambio de finalidad o comercialización con su nombre. El proveedor inicial debe cooperar y facilitar información (art. 25.2); el contrato lo recoge.                                                                                                                                                     |
| Un tercero suministra herramientas, servicios, componentes o procesos a un sistema de alto riesgo de la compañía | Acuerdo escrito que especifique la información, capacidades, acceso técnico y asistencia necesarios (art. 25.4). No se exige a componentes distintos de modelos de propósito general puestos a disposición del público con licencia libre y de código abierto.                                                                        |
| La compañía integra un modelo de propósito general                                                               | El proveedor del modelo debe facilitar a los proveedores posteriores información y documentación para comprender sus capacidades y limitaciones (art. 53). El contrato asegura su obtención y actualización.                                                                                                                          |

Las obligaciones de los sistemas de alto riesgo del anexo III son aplicables desde el 2 de diciembre de 2027, tras el Ómnibus digital sobre IA. Los contratos de larga duración firmados antes **deberían** incluir ya estas cláusulas.

## 6.2 DORA para terceros TIC

Aplica a las entidades financieras sujetas a DORA cuando el servicio de IA es un servicio TIC prestado por un tercero:

| Requisito                                                                                | Referencia                                                  | Encaje en SEVEN-G                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Estrategia y política de riesgo de terceros TIC aprobada por el órgano de administración | Art. 28.2;<br><u>Reglamento Delegado (UE) 2024/1773</u>     | Política corporativa (31) y C2.     |
| Registro de información de todos los acuerdos con terceros TIC                           | Art. 28.3;<br><u>Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2956</u> | T09 alimenta el registro.           |
| Análisis previo a la contratación, diligencia debida y conflictos de interés             | Art. 28.4                                                   | Etapas 1 y 2 del ciclo (sección 5). |

| Requisito                                                                                                       | Referencia                                 | Encaje en SEVEN-G                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategias de salida para servicios que soportan funciones críticas o importantes                              | Art. 28.8                                  | Cláusula 15; salida probada en N3.                                                                                                                                                           |
| Evaluación del riesgo de concentración y de la subcontratación en cadena                                        | Art. 29; Reglamento Delegado (UE) 2025/532 | Sección 7; cláusula 5.                                                                                                                                                                       |
| Cláusulas contractuales mínimas para todos los servicios TIC y reforzadas para funciones críticas o importantes | Art. 30.2 y 30.3                           | Sección 6; todo servicio N3 de una entidad financiera se revisa contra el art. 30.3.                                                                                                         |
| Proveedores terceros críticos designados por las Autoridades Europeas de Supervisión                            | Arts. 31 y siguientes                      | La supervisión europea del proveedor no sustituye la gestión del riesgo por la entidad. Las AES publicaron la primera lista de designados en noviembre de 2025; debe consultarse la vigente. |

Si la compañía no está sujeta a DORA, sus requisitos **pueden** usarse como referencia de buenas prácticas para servicios N3.

## 07

# Dependencia tecnológica y concentración

## 7.1 Dependencia de un proveedor

| Señal de dependencia                                                    | Medida                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones, flujos o agentes diseñados sobre funciones propietarias. | Capa de abstracción de modelos; instrucciones y evaluaciones versionadas en repositorios propios. |
| Datos, índices o memorias solo exportables en formatos cerrados.        | Cláusula de exportación; copias periódicas en formato abierto.                                    |
| Evaluaciones de calidad hechas solo por el proveedor.                   | Conjunto de evaluación propio que permite comparar modelos alternativos.                          |
| Conocimiento de la solución solo en el integrador.                      | Documentación, transferencia de conocimiento y propiedad de lo construido.                        |
| Precio por uso sin límites ni previsión.                                | Presupuestos de consumo, alertas y cláusulas de revisión de precios.                              |

| Señal de dependencia     | Medida                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sin alternativa probada. | Evaluación periódica de al menos una alternativa para servicios N3. |

La **prueba de portabilidad** (P57 §7) para servicios N3 consiste en ejecutar el conjunto de evaluación propio con un modelo o proveedor alternativo y documentar la diferencia de resultados, coste y esfuerzo de migración. Se realiza al menos una vez al año o antes de renovar el contrato.

## 7.2 Concentración

La concentración se mide en cartera (documento 33 §10) con estos indicadores:

| Indicador                         | Definición                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistemas por proveedor            | Número de sistemas en producción que dependen de cada proveedor de modelos y de plataforma. |
| Valor dependiente                 | Proporción del valor validado de la cartera que depende de cada proveedor.                  |
| Funciones críticas dependientes   | Funciones críticas o importantes soportadas por cada proveedor.                             |
| Proveedores N3 sin salida probada | Número y antigüedad.                                                                        |
| Subencargados comunes             | Subencargados que aparecen en la cadena de varios proveedores N2 o N3.                      |

Los límites de concentración forman parte del apetito de riesgo (documento 13). Cuando se superan, el comité de IA decide entre diversificar, reforzar la salida o aceptar el riesgo según 33 §7.

## 08

# IA embebida en software ya contratado

Muchas aplicaciones de negocio incorporan funciones de IA mediante actualizaciones, a veces activadas por defecto. Son sistemas de IA de terceros integrados en procesos (01 §1.2) y deben gobernarse.

## 8.1 Proceso

| Paso                  | Qué se hace                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1. Identificar</b> | Cuestionario (P55, anexo A) a los proveedores de software vigentes sobre funciones de IA existentes y previstas; revisión de notas de versión; revisión de configuraciones. Se prioriza el software que trata datos personales o confidenciales o que interviene en decisiones. | Oficina de IA con compras y tecnología |
| <b>2. Inventariar</b> | Alta de cada función de IA relevante en el inventario (T02), vinculada al proveedor en T09, con etiqueta de tecnología "IA de terceros embebida".                                                                                                                               | Oficina de IA                          |
| <b>3. Clasificar</b>  | Determinar si es uso corporativo de propósito general o IA que interviene en decisiones, operaciones o relación con clientes; nivel N; criterios Enterprise; clasificación regulatoria.                                                                                         | Responsable de riesgos de IA           |
| <b>4. Decidir</b>     | Mantener desactivada, activar con controles o activar como iniciativa con ciclo completo.                                                                                                                                                                                       | Según 4.2 y 01 §1.2                    |
| <b>5. Contratar</b>   | Adenda (P56 §8) con las cláusulas 1, 3, 8 y 13 como mínimo y las que correspondan al nivel.                                                                                                                                                                                     | Jurídico y compras                     |
| <b>6. Vigilar</b>     | Revisión de actualizaciones y cambios de configuración en cada R6 o, en su defecto, semestral.                                                                                                                                                                                  | Gestor de la relación                  |

## 8.2 Reglas

- Las funciones de IA de software contratado que traten datos personales o confidenciales **deben** permanecer desactivadas hasta su evaluación, cuando la configuración lo permita.
- Si no pueden desactivarse, se registra el riesgo RT-TER-06, se evalúa con prioridad y se decide en el siguiente comité de IA.
- Una función embebida que interviene en decisiones sobre personas o actúa con nivel A2 o A3 recorre el ciclo de vida completo, centrado en selección, integración, contrato y controles.

## 09

# Registro de proveedores

El registro de proveedores es la herramienta **T09**, sobre la entidad *Proveedor* del modelo de datos común (03 §4). Cada relación proveedor-servicio es un registro.

| Bloque                | Campos                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b> | Identificador interno; razón social; grupo; país; tipo de tercero (1.1); gestor interno de la relación. |

| Bloque                      | Campos                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servicio</b>             | Descripción comprensible; modelos y versiones; tipo de contratación (construir sobre, comprar, adaptar, aliarse); sistemas e iniciativas vinculados (IA-AAAA-NNN).          |
| <b>Clasificación</b>        | Nivel N1–N3 con el valor de cada factor y justificación; función crítica o importante (sí o no); nivel de autonomía máximo; rol regulatorio del proveedor y de la compañía. |
| <b>Datos</b>                | Categorías de datos; datos personales (sí o no); ubicación; transferencias y garantía; retención; uso para entrenamiento (excluido, autorizado o sin verificar).            |
| <b>Cadena</b>               | Subencargados con ubicación y función; subcontratación de funciones críticas.                                                                                               |
| <b>Contrato</b>             | Referencia; fechas de inicio, renovación y fin; preaviso; estado de las 16 cláusulas (presente, parcial, ausente, no aplica).                                               |
| <b>Evaluación</b>           | Fecha y resultado de la diligencia debida (P14); certificaciones e informes con vigencia; evaluación de seguridad; condiciones impuestas.                                   |
| <b>Riesgo</b>               | Riesgos RT-TER y otros vinculados (T06); nivel residual principal.                                                                                                          |
| <b>Seguimiento</b>          | Indicadores de servicio; incidentes imputables (INC-AAAA-NNN); cambios de modelo notificados; fecha de última y próxima revisión.                                           |
| <b>Dependencia y salida</b> | Sustituibilidad estimada; alternativa identificada; plan de salida (sí o no, fecha de prueba); valor de cartera dependiente.                                                |
| <b>Estado</b>               | En evaluación · Aprobado · Aprobado con condiciones · Rechazado · En salida · Finalizado.                                                                                   |
| <b>Historial</b>            | Eventos con fecha, autor y motivo.                                                                                                                                          |

## 10

# Seguimiento e indicadores

| Indicador                                               | Para qué                             | Destinatario        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Proveedores por nivel N1–N3 y por tipo</b>           | Visión de la exposición a terceros.  | Comité de IA        |
| <b>Revisiones periódicas vencidas</b>                   | Detectar relaciones sin seguimiento. | Oficina de IA       |
| <b>Proveedores N2 y N3 con cláusulas clave ausentes</b> | Priorizar renegociación.             | Comité de IA        |
| <b>Configuración de no entrenamiento sin verificar</b>  | Controlar RT-TER-02.                 | Protección de datos |

| Indicador                                                    | Para qué                             | Destinatario                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Cambios de modelo notificados y evaluados antes de su efecto | Controlar RT-TER-03.                 | Responsables técnicos       |
| Incidentes imputables a proveedores por severidad            | Calidad del servicio y cumplimiento. | Comité de IA; consejo si S1 |
| Proveedores N3 sin salida probada                            | Controlar RT-TER-01 y RT-TER-05.     | Comité de IA; consejo       |
| Concentración de valor en el principal proveedor             | Riesgo de cartera.                   | Consejo                     |
| Funciones de IA embebida identificadas y evaluadas           | Controlar RT-TER-06.                 | Oficina de IA               |

Al consejo o su comisión delegada se informa trimestralmente de la concentración, de los proveedores N3 sin salida probada, de los incidentes S1 y S2 imputables a terceros y de las decisiones de aceptación de riesgos de terceros de nivel Alto.

## 11

# Roles

| Rol                            | Responsabilidad en la gestión de terceros                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable de producto de IA  | Necesidad, requisitos, decisión propuesta de construir, comprar o aliarse.    |
| Responsable técnico de IA      | Evaluación técnica, integración segura, portabilidad, plan de salida técnico. |
| Responsable de operación de IA | Indicadores de servicio, incidentes y cambios de modelo en producción.        |
| Responsable de riesgos de IA   | Nivel N, riesgos RT-TER, conformidad.                                         |
| Compras                        | Proceso de selección, cuestionario, registro y gestión contractual.           |
| Jurídico                       | Cláusulas, roles regulatorios, propiedad intelectual.                         |
| Seguridad de la información    | Evaluación de seguridad y conformidad en N2 y N3.                             |
| Protección de datos            | Encargo de tratamiento, transferencias, evaluaciones de impacto.              |
| Comité de IA                   | Aprobación de N3, límites de concentración, aceptación de riesgos Altos.      |
| Auditor de IA                  | Verifica en G3 y G5 que la evaluación y el contrato corresponden al nivel.    |

## Herramientas y plantillas asociadas

| Código                 | Nombre                                                                                    | Uso                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P14</b>             | Evaluación de proveedor de IA                                                             | Nivel N con factores; decisión de construir, comprar o aliarse; cuestionario de diligencia debida; evaluación de seguridad y protección de datos; verificación de las 16 cláusulas; riesgos; plan de salida; conformidades y aprobación. Fase 3; se actualiza en R6 y ante disparadores. |
| <b>T09</b>             | Registro de proveedores de IA                                                             | Campos de la sección 9, alertas de revisión y renovación, indicadores de la sección 10 y vista de concentración. Módulo de T01; su formato de trabajo es P57.                                                                                                                            |
| <b>P55</b>             | Cuestionario de diligencia debida a proveedores de IA                                     | Cuestionario de la sección 4.3 por nivel, con valoración y traslado a P14; anexo A para la IA embebida (sección 8). Fase 3.                                                                                                                                                              |
| <b>P56</b>             | Cláusulas contractuales tipo de IA                                                        | Redacción modelo de las 16 cláusulas de la sección 6, anexo de IA para contratos existentes y adenda de IA embebida. Fases 3–4.                                                                                                                                                          |
| <b>P57</b>             | Registro de proveedores y plan de salida                                                  | Registro de la sección 9, concentración, actas de revisión, plan de salida, prueba de portabilidad, certificado de borrado y acta de cierre (secciones 5, 7 y 9). Fases 3 a 7.                                                                                                           |
| <b>P10 · P12 · P30</b> | Evaluación de viabilidad · Matriz y registro de riesgos · Decisión de escalado o retirada | Decisión de contratación, riesgos RT-TER y salida.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>T02 · T06 · T08</b> | Inventario · Riesgos · Incidentes                                                         | Sistemas vinculados, riesgos e incidentes de terceros.                                                                                                                                                                                                                                   |

## Documentos relacionados

| Documento                                             | Relación                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01 · Metodología fundacional</b>                   | IA de terceros integrada en procesos (§1.2), criterios Enterprise (§9.2) y encaje de DORA (§13). |
| <b>13 · Tesis de IA, ambición y apetito de riesgo</b> | Plazos de sustituibilidad, umbral M y límites de concentración.                                  |

| Documento                                 | Relación                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 · Política corporativa y uso aceptable | Uso corporativo de IA de propósito general y política de terceros.                                                      |
| 33 · Metodología de riesgos de IA         | Riesgos RT-TER y riesgo de cartera.                                                                                     |
| 34 · Mapeo regulatorio                    | Obligaciones de la cadena de valor del <a href="#">Reglamento de IA</a> , <a href="#">RGPD</a> y <a href="#">DORA</a> . |
| 35 · Seguridad de IA y agentes            | Controles SEG y AG exigibles a proveedores y componentes.                                                               |
| 37 · No conformidades e incidentes        | Incidentes de proveedores y notificaciones.                                                                             |
| 42 · Costes de IA                         | Coste total y coste de salida.                                                                                          |

## 14

# Control de versiones

| Versión | Fecha      | Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 16-09-2026 | Primera versión. Define los criterios para construir, comprar, adaptar o aliarse; los niveles de exigencia N1–N3 con cuatro factores y requisitos por nivel; el ciclo de vida del proveedor; dieciséis cláusulas contractuales clave, con las obligaciones del <a href="#">Reglamento de IA</a> en la cadena de valor y <a href="#">DORA</a> ; la gestión de la dependencia y la concentración; el tratamiento de la IA embebida y los campos del registro de proveedores. |

# Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

**Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva SRI 2 / NIS2)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

**Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE**

**(Reglamento general de protección de datos)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

---

**Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

---

**Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

---

**Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2956 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2024, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) 2022/2554 en lo que respecta a las plantillas normalizadas para el registro de información** · [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2956/oj/spa](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2956/oj/spa) · Comisión Europea · 29-11-2024

---

**Reglamento Delegado (UE) 2024/1773 de la Comisión, de 13 de marzo de 2024, por el que se completa el Reglamento (UE) 2022/2554 mediante normas técnicas de regulación que especifican el contenido detallado de la política relativa a los acuerdos contractuales sobre el uso de servicios de TIC que sustenten funciones esenciales o importantes prestados por proveedores terceros de servicios de TIC** · [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/1773/oj/spa](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1773/oj/spa) · Comisión Europea · 13-03-2024

---

**Reglamento Delegado (UE) 2025/532 de la Comisión, de 24 de marzo de 2025, por el que se completa el Reglamento (UE) 2022/2554 en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los elementos que debe determinar y evaluar una entidad financiera cuando subcontrata servicios de TIC que sustentan funciones esenciales o importantes** · [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/532/oj/spa](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/532/oj/spa) · Comisión Europea · 24-03-2025

---

**Autoridades Europeas de Supervisión (ABE/EBA, AESPJ/EIOPA y AEVM/ESMA): designación de proveedores terceros esenciales de servicios de TIC con arreglo a DORA (18 de noviembre de 2025)** · <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/european-supervisory-authorities-designate-critical-ict-third-party-providers-under-digital> · Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA, ESMA) · 18-11-2025

---